

השימוש בכיריים של גז ביום טוב

נהוג עלמא שבעת הצורך מבשלים ביום מאכלים לצורך היום, ולשם כך מעבירים אש ומדליקים את הלהבה אשר בכיריים של הגז, והנה בשנים האחרונות מייצרים כיריים עם מנגנון בטיחות, למנוע מצב בו הלהבה נכבית ואז דולף גז החוצה ומסכן את בני הבית. ולשם כך המציאו מנגנון שפועל באופן כזה שבשעה שהלהבה כבויה נסגר השסתום המוביל את הגז באופן אוטומאטי. וזאת כיון שסדר פעולת השסתום הוא על ידי מגנט, שנשאר פתוח כתוצאה מחום האש, דחום האש יש בו כוח טבעי [אנרגיה] הנותנת כוח במגנט, ואז הוא נפתח, ובשעה שאין בו את כח החום אין למגנט אפשרות להחזיק את השסתום, ואז הוא נסגר וממילא אין אפשרות לגז לצאת החוצה. מנגנון זה פועל בין בשעה שהכיריים מחוברות לכוח החשמל ואז ישנו מצת המבעיר את האש, ואז כוח החשמל פועל במגנט, ובין כאשר הכיריים מנותקות מכוח החשמל, שאז חום האש הבא מהגפרור נותן כוח במגנט. ויש לברר האם מותר להשתמש עם כיריים כאלו ביום טוב, או שמא יש בזה משום מלאכת בונה האסורה ביום טוב.

[תיאור מקצועי - המפסק בנוי משלשה חלקים: א]. מפסק מכני [שסתום]. ב]. אלקטרומגנט. ג]. חיישן [טרמוקופל]. בניסיון הדלקה לוחצים על המפסק ומסובבים לצורך הזרמת גז, שסתום האלקטרומגנט מתכווץ, קצה החיישן הנמצא בצמוד ללהבה מתחמם ומעביר מתח חשמלי שגורם לשסתום להישאר מכווץ ומעבר הגז פתוח, ובמקרה והגז כבה תוך מספר שניות השסתום משתחרר וסוגר את מעבר הגז].

בונה ביום טוב

ונראה שבפעולה זו יודו כו"ע שהדבר אסור, אף החולקים על החזון איש בעניין חשמל, שהרי סברת החולקים היא שהדלקה וכיבוי המתג אינו אלא שימוש ואין זה מעשה בניין וגמר כלי, אבל בנידו"ד שמכניס כוח במערכת מסתברא טפי שיש בזה משום בניין או מכה בפטיש.

מלאכת מבעיר

ב. מלאכת הבערה הותרה ביום טוב לכל צורכי יום טוב, ולכן מותר להעביר מאש קיימת כדי להדליק אור וכדומה, וכל הני הוי בכלל צורכי אוכל נפש.

ויש שרצו לטעון שפעולה זו שמחמם את נצרת הגז היא בגדר הבערה, ואמרינן בה מתוך ושריא. אמנם נראה שזה אינו, דיש לדחות שאין זה מוגדר כמבעיר, שהרי אינו רק מחמם ומבעיר את המפסק אלא מתכוין להכניס בו אנרגיה. ולו יצויר שהיה מאוורר בראש השסתום והיה מתחיל לפעול בשעה ששמים שם גפרור האם היינו אומרים שיש כאן הבערה שמותרת ביום טוב, פשיטא שלא, שהרי מה דהתירו ביום טוב הוא מלאכת הבערה לצורך אוכל נפש ואמרינן גם מתוך במלאכת הבערה, אבל כאן בנידון זה הוא לא עוסק בהבערה אלא בבניין.

ויש שדנו להתיר פעולה זו על פי דברי מגן אברהם סי' תק"א ס"ק י"ג שדן על דברי השו"ע שם ס"ו שהתיר להסיק בכלים שלמים ביו"ט, ויש לעיין אמאי אין בזה איסור סותר, והביא את דברי היראים שלמד מכאן שאין סתירה בכלים, והמג"א תירץ דקושיא מעיקרא ליתא, שכיון שההבערה הותרה

א. אסור לעשות מלאכה ביום טוב שנאמר [שמות י"ב, טז] לעניין חג הפסח, "כל מלאכה לא יעשה בהם אך אשר יאכל לכל נפש הוא לבדו יעשה לכם". ואיתא במשנה מגילה דף ז: אין בין שבת ליום טוב אלא מלאכת אוכל נפש בלבד, דהיינו שמלאכות האסורות בשבת אסורות גם ביום טוב מלבד מלאכות הנצרכות לאוכל נפש שהותרו ביום טוב כדכתיב אך אשר יאכל הוא לבדו יעשה לכם, אלא שחלוק יום טוב משבת שעונש המחלל שבת הוא בחטאת או בסקילה, וביום טוב עובר בעשה ובל"ת ולוקה. ונחלקו הראשונים בביאור גדר מלאכות אוכל נפש שהותרו ביום טוב. ומבואר בגמ' בביצה שלא כל מלאכת אוכל נפש הותרה אלא מלישה ואילך, אבל קצירה דישה וכו' נאסרו, [ונחלקו הראשונים האם נאסרו מדאורייתא או מדרבנן].

ולעניין מלאכת בונה ביום טוב לצורך אוכל נפש, עיין ברמב"ם פ"א מיו"ט הל"ב והל"ד ובמ"מ שם שאסרו מן התורה אף לצורך אכילה. ודעת התוס' שבת דף צה. ד"ה רודה ס"ל שאסור מדרבנן. [עיי"ש שהקשו דהואיל ומותר לגבן ביו"ט מן בתורה, א"כ גם בנפל ביתו ביו"ט יהיה שרי לבנותו, דנימא ביה מתוך שהותר לצורך גיבון ה"נ נתיר שלא לצורך, ותירצו שאסור מדרבנן משום עובדין דחולין]. אמנם העיקר להלכה כדעת הסוברים שבניין אסור ביום טוב מן התורה.

ובנידון דידן שעל ידי פעולתו גורם להכנסת כוח החשמל בתוך המערכת כדי שתוכל לפעול יש בזה משום מלאכת בונה או מכה בפטיש שאסור לעשותן ביום טוב.

להמציא אש חדשה ביום טוב. והגדר בזה הוא דאחר שאסרו חכמים הוצאת אש משום הולדת האש ושהיה אפשר לעשותה מאתמול, הרי זה איסור בעצם, ולכן בכל גוונא הדלקת אש חדשה אסורה. ואין להתיר בשום אופן הבערת אש חדשה ביום טוב. והאריך בכל זה בריש ספר מאורי אש.

מעשה או גרמא

ד. ולענין השאלה האם מעשה זה מוגדר כ"מעשה" או כ"גרמא" שמעתי ממו"ר הגר"ש גלבר שליט"א דמסתבר דהוי מעשה ולא גרמא מג' טעמים: א. יתכן ומשך זמן קצר כזה מוגדר כמעשה. ב. בהלכות שבת דהוי זורה ורוח מסעייתו שאף שיש כאן גרמא מ"מ כיון שכך היא דרכו, וזה סדר פעולת המכשיר אין זה גרמא. ג. גם בהלכות רציחה אם מעשה הרציחה מתחיל מיד כגון שכפה עליו כלי ואח"כ מת מכות ההבל, מ"מ אנו אומרים שמתחילת הפעולה מתחילה הרציחה. וא"כ גם במכשיר זה מתחילה הפעולה מיד. שהרי חום האש מתחיל את פעולתו מיד ומסתיים לאחר כמה שניות.

מתכוין או אינו מתכוין

ד. לכאורה יש לדון האם בפעולה זו נחשב האדם מתכוין שהרי בלעדי פעולה זו לא יצליח להדליק את הגז, האם לדמות לשפחות המדליקות את תנור בית החורף שהתרה"ד מובא ברמ"א סי' רנ"ג ס"ה, דן אותן כאינו מתכוין כיון שהיו להן ב' כוונות כוונה עיקרית להדליק את תנור בית החורף וכוונה משנית של חימום המאכלים. או דילמא הכא חמיר טפי.

וכעין זה יש להסתפק בדור חשמל כאשר אדם מוציא מים נכנסים אחרים במקומם, האם נחשב מתכוין או לא, אלא ששם יש חילוק נוסף שאף אם מתכוין להכנסת המים יש לדון האם מתכוין לחמם ולבשל אותם, או שמא לגבי החימום חשיב אינו מתכוין. ולכאורה מסתבר טפי שהיות ופעולה זו הכרחית להפעלת האש הוי בגדר מתכוין, ואף את"ל דלא חשיב מתכוין, מ"מ הוי פ"ר דניחא ליה, ואסור.

מתעסק

ה. דיני מתעסק שווים בשבת וביום טוב, ולכן אף אם האדם אינו יודע מפעולה זו שעושה, וחשיב כמתעסק, יש בו איסור.

הכנסת כוח בחומר

ו. נתבאר לעיל שמה שיש לדון לאסור את הפעלת כירי הגז הנ"ל הוא משום שעל ידי העמדת הגפרור ליד המבער נמצא שמכניס כוח לגשם ויש בזה משום בניין ומכה בפטיש. והנה גבי מתיחת שעון בשבת נחלקו הדעות ודעת החיי אדם דיש לאסור את מתיחת השעון משום מכה בפטיש ודימה נידון השעון לגמ' בעירובין דף קב: שאסור לתקן נימא של כינור בשבת, והחזון איש דן בדברי החיי אדם, וחידש שסיבת האיסור היא הכנסת רוח בגשם, ויש לעיין האם נימא שכיון שהחיי אדם לא חש לזה וא"כ עכ"פ לפי דעתו של ח"א לא חוששים להאיסור משום הכנסת רוח בגשם.

ויש לחלק בין שעון שאינו אלא שימוש בכלי קיים שמכניסים בו אנרגיה פשוטה ולא מתוחכמת, ולכן דינו כמו מתיחת קפיץ של דלת שאינו נחשב ככונה לכו"ע כיון שאין כאן

לצורך אוכל נפש ה"ה הסתירה שנעשית עמה בחדא מחתא, ונהי שאסור לבקע עצים לצורך הבערה, היינו משום שהיא מלאכה בפני עצמה, עכ"ד. אמנם יש לעיין בזה דשם המלאכה נעשית בבית אחת עם חברתה, משא"כ הכא שאלו ב' פעולות נפרדות ואחת באה אחר חברתה. ועיין אור שמח פרק כ"ג משבת ה"ב שדן לחדש שאין שייך בזה מלאכת סותר כיון שמבערו לגמרי, וכמו כן דן שהשורף נייר שכתובים עליו אותיות שאינו חייב משום מוחק, ודימה לדין שורף עצמות בפסח שאין בו משום שבירת עצם בפסח, דשורף אינו שובר, וציין למג"א הנ"ל. ולכאורה לדברי האור שמח יש בזה גדר אחר, שפעולת סותר היינו שאדם שובר כלי שלם ואחרי השבירה יש לפני שברי כלים, אבל אם כילה את הכלי תו אין ליתן בפעולה זו שעשה גם מלאכה אחרת, דאין כאן ב' מלאכות. [וכעין שכתבנו לדון גבי מי שיורה חץ בבעל חיים והרגו האם חייב גם על נטילת נשמה וגם על צידה או שמא כיון שהרגו אין בזה שם צידה, ולפני כשליש שנה, שנכנסתי לקודש פנימה קמיה מרן הגרי"ש אלישיב שליט"א לדבר עימו בכמה הלכתא דשבתא, שאל אותי על היורה חץ כנ"ל, ואמרתי לו שלענ"ד אינו חייב אלא אחת, ומרן שליט"א אמר שלדעתו חייבים גם משום צד, והביא ראיה מהשולח דג מן המים שחייב תרתי, אמנם לכאורה יש לעיין בראייתו, דשאני שולה דג שבתחילה שולה אותו והוא בידו ואח"כ מת בגלל שיבש כסלע, וכיון שיש ב' שלבים חייב שתיים, אבל במי שיורה חץ והורג מיד שם הפעולה היא הריגה ולא צידה.

[ויש שרצו לטעון שפעולה זו מותרת דאינה אלא המשכת מצב, וכדין קורה שנשברה שמותר לסומכה בשבת ואין בזה משום תיקון, עיין גמ' שבת קנא:, אבל זה אינו, שהרי כאן בפעולתו יוצר מצב חדש של הכנסת כוח החשמל במערכת, שהיא כשלעצמה פעולה האסורה, ולאחר שיש כבר חשמל במערכת, אז אפשר לשמור על המצב שבו הצינור נשאר פתוח].

מוליד ביום טוב

ג. איתא במשנה ביצה דף לג. אין מוציאין את האור לא מן העצים ולא מן האבנים, וביארו בגמ' משום דקא מוליד ביו"ט. וריהטת הסוגיא וכך משמע מן הראשונים שאיסורו מדרבנן, דלא כהט"ז שס"ל שאסור מן התורה.

ועיין לשון הרמב"ם פ"ד מיו"ט ה"א שכתב שאסור להמציא אש ביו"ט שהרי אפשר להמציא אותה מבערב. והראב"ד השיגו שהיה צריך להביא את טעם הגמ' משום מוליד. ועיין במ"מ שם ובט"ז סי' תק"ב ס"ק א' דכוונת הרמב"ם דיש להדלקה זו דין מכשירי אוכל נפש וכיון שאפשר לעשותן מערב יום טוב לכן אסור לעשותן ביום טוב. ועיין בט"ז שהקשה דלפ"ז לצורך חימום דהוי אוכל נפש גופיה צריך להתיר להמציא אש חדשה, ותירץ שיש איסור מן התורה לברוא דבר חדש.

ובגוף לשון הרמב"ם דמשמע מיניה שהאיסור הוא מלתא דמכשירי אוכל נפש שאפשר לעשותן מערב יום טוב, א"כ צריך להיות הדין שאם נכתה לו האש או שהיה אנוס מלהדליקה מערב יו"ט דיהיה שרי להדליק ביום טוב גופיה, וכדין מכשירין שא"א לעשותן מבערב. ובאמת יש מן האחרונים שרצו להתיר בזה, עיין ברכי יוסף סי' תק"ב וברדב"ז בלשונות הרמב"ם סי' ק"נ. אמנם אין כן דעת הפוסקים להלכה, אלא בכל גוונא אסור

אלא פעולה פשוטה ותו לא מידי, משא"כ בשעון לדעת האוסרים יש בזה פעולה מורכבת של הפעלת גלגלי שיניים וכו'. ואילו בחימום השסתום שמייצר חשמל הרי יש כאן מעשה חשוב ומורכב שבזה כאמור אף החולקים על החזון איש מסתבר שיאסרו כיון שהוא לא רק מכניס רוחניות בחלקים דהכא על ידי החום מייצר כח חשמל. שבזה מסתבר שלכו"ע יהיה אסור. אמנם עדיין יש לעיין האם אסור לעשות זאת מדאורייתא או שמא כיון שזו פעולה שחוזרת על עצמה ואינו תיקון גמור בכלי, יאסר רק מדרבנן, ונפק"מ להתיר אמירה לנכרי לצורך יו"ט.

מכשירי אוכל נפש

ז. מכשירי אוכל נפש הם הדברים המכניסים את האפשרות להכין אוכל נפש, ואם היה אפשר לעשותן מערב יום טוב, אסור לעשותן ביום טוב, ואם אי אפשר היה לעשותן מערב יום טוב, אזי הלכה שמותר ואין מורין כן.

ובמכשירי אוכל נפש מצינו שלא כל המכשירין הותרו, ולעניין בונה כתבו הראשונים שעשיית כלי גמור אסור ורק תיקון סכין ושיפור הותרו משא"כ יצירת כלי חדש. ושורש ההבדל הוא בין דבר שהוא תיקון חשוב וגם יעמוד לימים הרבה שבזה לא התירו לעשות במכשירי אוכל נפש. ואף ששני התיקונים נאסרים משום מלאכת בונה, וכה"ג בשבת יהיה חייב חטאת בשניהם מ"מ ביום טוב שאני.

ונראה שפעולה זו של יצירת כוח בחומר אינה פעולה לימים הרבה ואין להגדירה כפעולה חשובה, ולכן הרי היא ככל מכשירי אוכל נפש שמדינא מותרים אלא שההלכה ואין מורין כן. ואין זה נחשב כאפשר לעשותו מערב יום טוב, כיון שהרגילות היא לעשותו ביום טוב וגם יש בזה משום הפסד שלכן דיינינן ליה, כאי אפשר לעשותו מבעוד יום. [יל"ע מדברי הרמב"ם שנתן טעם באיסור המצאת אש משום שאפשר לעשותו מאתמול, עיין במגיד משנה ובט"ז סי' ק"ב שיוצא מתוך דבריו שהמצאת אש חשיבא אפשר לעשותה מבעו"י, אלא שדברי הט"ז הנ"ל יש לעיין בהם טובא וכאמור לעיל גבי הבערה באות ג'].

וגם מצד יצירת מעגל חשמלי ובונה לדעת החזון איש, מובא בשם גאון אחד שליט"א שאין לאסור ביום טוב, דהוי בכלל מכשירי אוכל נפש, כמו תיקון שיפור וכדומה, שהלכה ואין מורין כן. אמנם שמעתי שהשתא שאלו קמיה אודות אלקטרומגנט זה והורה לאיסור ואמר שיש בזה תיקון גמור. [ויש לעיין אם קרסה כל מערכת החשמל וצריך להרים את המתג הראשי האם גם זה חשיב תיקון קל או שמא חמיר טפיל]. ולכן יש לדון להקל להשתמש ביום טוב במקרה גם אלו שבכל שבת מחמירים כדעת הנוקטים שיש איסור בפתחת דלת המקרה. וטעם ההיתר כיון שכל האיסור הוא משום גרם הפעלת התרמוסטאט, שהוא תיקון קל והוא בכלל היתר דמכשירי אוכל נפש שא"א אפשר לעשותן מאתמול, אלא שבכל זה הלכה ואין

מורין כן. ובכל זה יש לעיין האם יהיה מותר להפעיל מיקסר לצורך אוכל נפש ונימא שהוא בכלל מכשירי אוכל נפש שהלכה שמותר ואין מורין כן. והרי בשניהם הפעולה היא הפעלת חשמל ביום טוב. אלא שבזה יש לדון שלא כל מילתא התירו במכשירין וכמו שאסרו להוליד אש ביום טוב אף לצורך אוכל נפש וא"כ חזינן שיש פעולות שנאסרו, וכמו שאסור לחתך את הניר כדי לצלות עליו וכדומה, ובר מן דין יש לדון לאסור מצד ההולדה החשמל עצמה, וכמו שנקט הבית יצחק גבי שבת, אלא שא"כ יש לשאול גם בהפעלת האלקטרומגנט נימא בו איסור מצד מוליד הזרם, ויש לאסרו דומיא דהולדת אש.

וכעין זה יש לדון האם פתיחת פקק חשיבא פעולה חשובה והוי תיקון גמור ולא נימא בו היתר דמכשירין או לא הוי רק תיקון קל. ומסתברא דהוי תיקון גמור וכעשיית כלי ואין בו היתר דמכשירין.

ויש שרצו לומר דכיון שההגנה הזאת אינה לצורך תיקון האוכל, אלא לבטחון בעלמא ואינה שייכת לסדר הרגיל של תיקון האוכל אין זה נחשב בכלל מכשירין, כיון שהוא דבר מיותר. אמנם יש לדון בזה דמאחר שכך הדבר מותקן ואין אפשרות אחרת להדליק את האש תו הוי חלק ממערכת ההדלקה.

[ושמעתי בשם גאון אחד שליט"א שדן שבפעולה קבועה אין היתר דמכשירין ולכן בכיריים אין לסמוך על הא דהוי מכשירין, ולע"ע לא מצאנו מקור לחילוק זה].

הלכה ואין מורין כן

ח. והנה אף שלהלכה מכשירי אוכל נפש מותרים מ"מ כאשר שואלים את הרב מה ההלכה בזה אין הוא רשאי להורות היתר. וכל שכן שלא לדרוש בפירקא ועיין ברש"י ביצה דף כח: שהטעם שלא יבואו לזלזל ולהתיר אף במכשירין שאפשר לעשותן מבערב.

ויש לעיין בהאי דינא דהלכה ואין מורין האם מותר לאדם לומר לאשתו שתעשה מלאכה, האם כמו שלעצמו מותר אם יודע את ההלכה ה"נ שרי לומר לאשתו, או דאמירה לאשתו היא כעין הוראה ואסור, עוד יש לעיין האם מותר לאדם ת"ח לעשות מלאכה בפני אשתו, האם זה נחשב כהוראת היתר או שכל שלא מוציא בפיו שרי.

והנה בהלכה זו שאין מורין כן, איתא ברש"י שאם רואה מאן דהו עושה מלאכה אין צריך למחות בידו, וממילא מכ"ש שאין צורך לדרוש בפירקא שהדבר אסור. אלא ששמעתי דכיון שהיו צדדים שמא הדבר אסור מדינא לכן החליט מרן הגר"נ קרליץ שליט"א כן לפרסם ברבים, אמנם כיון שאין זה מוכרע לגמרי לאיסור כתב בלשון יש להמנע ולא כתב בלשון איסור. ועיין בפוסקים הרבה פרטי דינים בדין זה של ההלכה ואין מורין כן.

הרב ש. י. נסים קרליץ
רמת אהרן
רח' ר' מאיר 6, בני ברק

בס"ד, יום אד"ב תשע"א

בענין הדלקת גז ביום - טוב

כפי המצוי כיום במבערי הגז הביתיים מותקן בהם
שסתום בטחון (העשוי למנוע דליפת גז כשהאש
נכבית),

ובכל הבערת אש נוצר ע"י החום זרם חשמלי (במעגל)
המחזיק את שסתום הבטחון, וזאת אעפ"י שאינו
מחובר למערכת החשמל.

על כן יש להמנע ביו"ט מלהבעיר את הגז בכיריים
אלו, אלא ידליק מעיו"ט לכל היו"ט.

ש. י. נסים קרליץ

הדברים נכונים וג"א מצטרף

חיים קניבסקי